

قانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٥ بالتصديق على اتفاقية الشركة العربية للاستثمار

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين •

بعد الاطلاع على المواد ٣٥ (أ) ، ٣٧ الفقرة الثانية ، ٤٢ من الدستور ،

وعلى اتفاقية الشركة العربية للاستثمار الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ رجب ١٣٩٤ هـ الموافق ٧ أغسطس ١٩٧٤ م ،

وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه •

المادة الاولى

ووفق على اتفاقية انشاء الشركة العربية للاستثمار المعقودة بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وجمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية وقطر وأبوظبي المرافقة لهذا القانون والموقعة من دولة البحرين في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ رجب ١٣٩٤ هـ الموافق ٧ أغسطس ١٩٧٤ م •

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية •

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٥ هـ
الموافق ٢٨ أبريل ١٩٧٥ م •

عقد بانشاء الشركة العربية للاستثمار

- رغبة في دعم الاقتصاد العربي
- وتحقيقا لتنمية الاستثمارات العربية
- وتأمينا لاستخدام الموارد العربية في تحقيق النفع الاقتصادي للوطن العربي قد اتفقت كل من الدول التالية :

١ - المملكة العربية السعودية

ويمثلها في توقيع هذا العقد

٢ - الكويت

وزارة المالية والنفط عنها الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية .

ش . م . ك ،

ويمثلها في توقيع هذا العقد

بصفته :

٣ - جمهورية السودان الديمقراطية

ويمثلها في توقيع هذا العقد

٤ - جمهورية مصر العربية

ويمثلها في توقيع هذا العقد

٥ - دولة قطر

ويمثلها في توقيع هذا العقد

٦ - أبو ظبي

ويمثلها في توقيع هذا العقد

٧ - البحرين

ويمثلها في توقيع هذا العقد

المادة الاولى

تنشأ وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة عربية تسمى « الشركة العربية للاستثمار » وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الاعضاء وتتمتع بالاستقلال المالي والادارى الكامل .

المادة الثانية

اغراض الشركة هي استثمار الاموال العربية لتنمية الموارد العربية بالقيام بالمشروعات الانتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والخدمات على أسس اقتصادية وتجارية سليمة مما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربي .

وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بجميع اوجه النشاط التي ترى أن من شأنها ان تحقق كل أو بعض اهدافها أو تنمية حقوقها ومصالحها وتزاول في هذا السبيل النشاطات التالية :

- ١ - تأسيس أو المساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات الصناعية والقيام بجميع أوجه النشاط الكفيلة بتسويق منتجاتها داخليا وخارجيا .
- ٢ - تأسيس أو المساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي لمشروع أو مشروعات قائمة في أى مجال من مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية .
- ٣ - تأسيس أو المساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي لمشروعات النقل البحرى والنهرى والجوى والبرى .
- ٤ - تأسيس أو المساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي لمشروعات التأمين واعادة التأمين والمشروعات السياحية والقيام بالاعمال المالية التي تكفل تحقيق أغراضها .
- ٥ - القيام بالاعمال التجارية الاخرى التي تكفل تحقيق أغراض الشركة .
- ٦ - اقراض أو اقتراض الاموال أو اصدار أو التعهد باصدار السندات والكفالات ، وقبول الودائع ذات الآجال المحددة اللازمة لتحقيق أغراضها .
- ٧ - القيام بجميع الاعمال الخاصة باستخراج المعادن والزيوت وغيرها من موارد الثروة الطبيعية .
- ٨ - تشييد وشراء العقارات واستثمارها بما يحقق اغراض الشركة .
- ٩ - تقديم المشورة الفنية والاقتصادية عن الاسواق الداخلية والخارجية والقيام بالدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الشركة .
- ١٠ - اجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما يمتلكه من اموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق أخرى بالبيع والشراء والرهن ونقل الملكية وخلاف ذلك من أوجه التصرف القانونى .
- ١١ - ويجوز ان تكون للشركة مصالح أو اتفاقيات مع الغير ممن يدير أو يزاول أعمالا مماثلة أو مشابهة لاغراضها أو مما قد يعاونها على تحقيق اغراضها .

المادة الثالثة

يكون مركز الشركة الرئيسى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس ادارتها ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل والخارج .

المادة الرابعة

تكون المدة المحددة لهذه الشركة خمسين عاما ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويجوز تمديدها .

المادة الخامسة

حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائتى مليون دولار ، ورأس المال المكتتب به بمبلغ مائة وخمسة وخمسين مليون دولار ويوزع رأس المال المصرح به على ألفى سهم عادى كلها اسمية بقيمة كل سهم ١٠٠.٠٠٠ ر.م. ألف دولار امريكى .

المادة السادسة

تمت تغطية رأسمال الشركة المكتتب به جميعه كما يأتي :

الدولة المكتتبه	عدد الاسهم	القيمة بالمليون دولار
١ - المملكة العربية السعودية	٣٠٠	٣٠
٢ - الكويت	٣٠٠	٣٠
٣ - جمهورية السودان الديمقراطية	٢٠٠	٢٠
٤ - جمهورية مصر العربية	٢٠٠	٢٠
٥ - دولة قطر	٢٠٠	٢٠
٦ - ابو ظبي	٣٠٠	٣٠
٧ - البحرين	٥٠	٥

ويدفع المكتتبون ٢٠ ٪ من كامل القيمة الاسمية للسهم خلال عشرين يوما من التوقيع على هذا العقد في حساب يفتح لهذا الغرض لدى احد البنوك المعتمدة في دولة المقر ولايجوز سحب هذه المبالغ بعد تأسيس الشركة الا بقرار من الجمعية العمومية التأسيسية ويتم الوفاء بباقي قيمة السهم في المواعيد التي يحددها • على ان لايتجاوز الوفاء بكامل قيمة السهم مدة خمس سنوات من تاريخ قيام الشركة نهائيا •

المادة السابعة

تم الاتفاق بين الاعضاء المؤسسين على النظام الاساسي للشركة المرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزءا لايتجزأ منه •

المادة الثامنة

يكون للشركة الحق الكامل في تحويل اموالها دون أية قيود •

المادة التاسعة

لايجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو على فروعها أو على ممتلكاتها •

المادة العاشرة

تعفى دولة المقرأرباح الشركة الاجماليةوتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والاتاوات طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائيا •

اما الارباح التي تجنيها الشركة نتيجة قيامها بنشاط أو اقامتها مشاريع في أية دولة مساهمة في الشركة بما فيها دولة المقر فتعفى لمدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ أول ميزانية رابحة للمشروع •
ويحق لكل مساهم استيفاء وتحويل ارباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة الى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون أية قيود •

المادة الحادية عشرة

تمتع الشركة بكافة الامتيازات والضمانات التي تكفلها القوانين السارية في الدول الاعضاء للاستثمارات العربية والاجنبية والوطنية •

المادة الثانية عشرة

يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من عشرة أعضاء على الاكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبعدد يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال ويشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون ممثلاً لنسبة عشرة في المائة على الأقل من رأس المال المصرح به ويجوز لكل مجموعة اسهم تمثل ١٠٪ عشرة في المائة من رأس المال (مملوكة على افراد أو غير افراد) اختيار عضو يمثل هذه الاسهم في مجلس الادارة .

وينتخب المجلس من بين اعضائه رئيساً لمجلس الادارة ونائباً للرئيس يكون في نفس الوقت العضو المنتدب ويحدد مجلس الادارة صلاحياته .

المادة الثالثة عشرة

تستثمر الشركة أموالها في الدول الاعضاء الراغبة في ذلك بشرط أن تكون هذه الدولة قد استكملت الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا العقد . ويجوز للشركة انشاء مشروعات استثمارية في غير الدول الاعضاء بشرط موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة بالاجماع .

المادة الرابعة عشرة

يجوز ان تكون مساهمة الدول الموقعة على هذا العقد مباشرة أو عن طريق احد الاشخاص الاعتبارية التي تساهم فيها .

المادة الخامسة عشرة

يتم اتخاذ اجراءات التصديق على هذا العقد كاتفاق دولي من قبل الدول الاطراف فيه ولا يسرى على غير الدول المصدقة عليه من احكامه واحكام النظام الاساسي تلك الاحكام المنظمة لحقوق والالتزامات ذات الطابع السيادي .

المادة السادسة عشرة

حرر هذا العقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٣٩٤/٦/٢٦ هجرية (١٩٧٤/٧/١٦ ميلادية) من ثمان نسخ اصلية لكل من المتعاقدين نسخة وللمشركة النسخة الثامنة .

المادة السابعة عشرة

يسرى العمل بهذا العقد من تاريخ التوقيع عليه .

١ - عن المملكة العربية السعودية :

٢ - عن الكويت :

٣ - عن قطر :

٤ - عن جمهورية السودان الديمقراطية :

٥ - عن جمهورية مصر العربية :

٦ - عن ابو ظبي :

٧ - عن البحرين :

نظام الشركة العربية للاستثمار

الباب الاول فى تأسيس الشركة

مادة - ١ -

تأسست شركة مساهمة عربية بين كل من :

- المملكة العربية السعودية .
- الكويت - وزارة المالية والنفط عنها الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية - ش . م . ك .
- جمهورية السودان الديمقراطية .
- جمهورية مصر العربية .
- دولة قطر .
- ابو ظبى .
- البحرين .

يهدف استثمار الاموال العربية لتنمية الموارد العربية بالقيام بالمشروعات الانتاجية فى قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات على أسس اقتصادية وتجارية سليمة مما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربى .

مادة - ٢ -

- اسم هذه الشركة : « الشركة العربية للاستثمار » .
- شركة مساهمة عربية .

مادة - ٣ -

تزاوّل الشركة النشاطات التالية :

- ١ - تأسيس أو المساهمة فى تأسيس أو التملك الكلى أو الجزئى للمشروعات الصناعية والقيام بجميع اوجه النشاط الكفيلة بتسويق منتجاتها داخليا وخارجيا .
- ٢ - تأسيس أو المساهمة فى تأسيس أو التملك الكلى أو الجزئى لمشروع أو مشروعات قائمة فى أى مجال من مجالات الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية .
- ٣ - تأسيس أو المساهمة فى تأسيس أو التملك الكلى أو الجزئى لمشروعات النقل البحرى والنهرى والجوى والبرى .
- ٤ - تأسيس أو المساهمة فى تأسيس أو التملك الكلى أو الجزئى لمشروعات التأمين واعادة التأمين والمشروعات السياحية والقيام بالاعمال المالية التى تكفل تحقيق اغراضها .

- ٥ - القيام بالاعمال التجارية الاخرى التى تكفل تحقيق اغراض الشركة .
- ٦ - اقراض واقتراض الاموال أو اصدار أو التعهد باصدار السندات والكفالات وقبول الودائع ذات الآجال المحددة اللازمة لتحقيق اغراضها .
- ٧ - القيام بجميع الاعمال الخاصة باستخراج المعادن والزيوت وغيرها من موارد الثروة الطبيعية .
- ٨ - تشييد وشراء العقارات واستثمارها بما يحقق اغراض الشركة .
- ٩ - تقديم المشورة الفنية والاقتصادية عن الاسواق الداخلية والخارجية والقيام بالدراسات اللازمة لتحقيق اعمداف الشركة .
- ١٠ - اجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما تملكه الشركة من اموال منقولة أو غير منقولة او حقوق اخرى بالبيع والشراء والرهن ونقل الملكية وخلاف ذلك من أوجه التصرف القانونى .
- ١١ - يجوز ان تكون للشركة مصالح أو اتفاقيات مع الغير ممن يدير أو يزاول اعمالا مماثلة أو مشابهة لاغراضها أو بما قد يعاونها على تحقيق اغراضها .

مادة - ٤ -

يكون مركز الشركة الرئيسى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى الخارج .

مادة - ٥ -

المدة المحددة لهذه الشركة هى خمسون سنة ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ويجوز تمديدھا .

الباب الثانى

فى رأسمال الشركة

مادة - ٦ -

حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائتى مليون دولار ورأس المال المكتتب به بمبلغ مائة وخمسة وخمسين مليون دولار ويوزع رأس المال المصرح به على ألفى سهم عادى كلھا اسمية قيمة كل سهم مائة ألف دولار .

مادة - ٧ -

تمت تغطية رأسمال الشركة المكتتب به كما يأتى :

اسم الدول المكتتبه	عدد الاسهم	القيمة بالمليون دولار
١ - المملكة العربية السعودية	٣٠٠	٣٠
٢ - الكويت	٣٠٠	٣٠
٣ - جمهورية السودان الديمقراطية	٢٠٠	٢٠
٤ - جمهورية مصر العربية	٢٠٠	٢٠
٥ - دولة قطر	٢٠٠	٢٠
٦ - أبو ظبى	٣٠٠	٣٠
٧ - البحرين	٥٠٠	٥

ويدفع المؤسسون ٢٠٪ من كامل القيمة الاسمية للسهم خلال عشرين يوما من التوقيع على عقد التأسيس في حساب يتم فتحه لهذا الغرض لدى احد البنوك المعتمدة في دولة المقر ، ولا يجوز سحب أى من هذه المبالغ الا بقرار من الجمعية العامة التأسيسية .

ويتم الوفاء بباقي قيمة السهم في المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الشركة ضمن مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ قيام الشركة نهائيا .

مادة - ٨ -

كل مبلغ مستحق الاداء وفقا لما تقدم يتأخر ادائه عن الميعاد المحدد يدفع عنه تعويض تأخيرى بنسبة ١٠٪ لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه .

ويجوز لمجلس الادارة أن يبيع الاسهم الخاصة بالمتخلفين لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد القيام بتنبيهه رسميا ضمن مهلة يحددها مجلس الادارة ودون أية اجراءات قانونية .

ومع مراعاة المادة السابقة من هذا النظام يكون البيع للمساهم أو المساهمين الذين يوافق عليهم مجلس الادارة .

وصكوك الاسهم المباعة على هذا النحو تلغى وتسلم صكوك جديدة للمشتريين عوضا عنها تحمل ذات الارقام التى كانت على الصكوك القديمة ، ويخصم مجلس الادارة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا من اصل ومطوبات أخرى ومصاريف ، ثم يحاسب المساهم الذى بيعت اسهمه على ما قد يوجد من زيادة ويطالب بالفرق عند حصول عجز .

والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من ان تستعمل قبل المساهم المتخلف عن الوفاء في نفس الوقت أو في أى وقت آخر جميع الحقوق التى تخولها اياها الاحكام العامة لهذا النظام .

مادة - ٩ -

تكون جميع اسهم الشركة اسمية . والسهم غير قابل للتجزئة .

مادة - ١٠ -

تستخرج الصكوك الممثلة للاسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى ارقاما مسلسللة ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من أعضاء مجلس الادارة وتختتم بخاتم الشركة ويجب ان يتضمن السهم على الاخص قيمة رأس المال وعدد الاسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها كما يجب أن يثبت على السهم مقدار مادفع من أصل قيمته الاسمية .

ويكون للاسهم كويونات ذات ارقام مسلسللة ومشملة أيضا على رقم السهم .

مادة - ١١ -

مع عدم الاخلال باحكام المادة السابعة من هذا النظام لايجوز لاي من المساهمين نقل ملكية كل أو بعض اسهمه التى اكتتب فيها الى الغير طوال مدة الشركة الا بموافقة الجمعية العمومية على ذلك ولا تنتقل الملكية الا باثبات التصرف كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتصرف والمتصرف اليه ومصدق على التوقيع فيه بالطريقة التى يعينها مجلس الادارة .

فاذا لم يوافق أعضاء مجلس الادارة على نقل الملكية عرضت الاسهم على مساهمين جدد بالطريقة التى يعينها المجلس .

مادة - ١٢ -

لا يلزم المساهمون الا بالقيمة الاسمية للاسهم ولا يجوز زيادة التزامهم .

مادة - ١٣ -

يترتب على ملكية الاسهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .

مادة - ١٤ -

لا يجوز لدائني المساهم لاي سبب كان ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة أو مستنداتها أو ممتلكاتها ولا ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في ادارتها ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة .

مادة - ١٥ -

كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الارباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد .

مادة - ١٦ -

تدفع الارباح المستحقة للاسهم الى آخر مالك لها يقيد اسمه في سجل نقل الملكية ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت نصيبا في الارباح أو نصيبا في الموجودات .

مادة - ١٧ -

يتم تغطية رأس المال غير المكتتب به من دول اعضاء جدد أو من الدول الاعضاء المؤسسين زيادة على حصتها بموجب قرار من الجمعية العامة .

ويحدد مجلس ادارة الشركة ما يدفع عند الاكتتاب على الاقل ما يدفع لكل سهم عن القيمة الاسمية واذا دفع اكثر من ذلك اضيف الفرق لحساب احتياطي علاوة اصدار الاسهم .

مادة - ١٨ -

يجوز زيادة رأس المال واصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للاسهم الاصلية كما يجوز تخفيضه . وفي حالة الزيادة يكون للمساهمين حق الاولوية في الاكتتاب بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة آنشد . ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية واذا اصدرت بأكثر من ذلك اضيف الفرق لحساب احتياطي علاوة اصدار الاسهم ، وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر اصدار الاسهم الجديدة ومدى حق المساهمين القدامى في اولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته .

وفي جميع الاحوال يجب الا يترتب على زيادة رأس المال أو تخفيضه اخلال بنسب توزيع رأس المال المنصوص عليها في المادة (٧) الا بموافقة الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الادارة . كما تراعى جميع الاحكام الخاصة بالاكتتاب في رأس المال المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة - ١٩ -

لمجلس الادارة ان يقرر الاقتراض واصدار سندات أو التعهد باصدار السندات والكفالات من أى نوع كانت . ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط اصدارها ومدى قابليتها للتحويل الى اسهم .

الباب الثالث في ادارة (الشركة)

مادة - ٢٠ -

يدير الشركة مجلس ادارة مكون من عشرة اعضاء على الاكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين بعدد يتناسب مع نسبة مساهمتهم في رأس المال ويشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون ممثلا لنسبة عشرة في المائة على الاقل من رأس المال المصرح به ، ويجوز لكل مجموعة اسهم تمثل (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال (مملوكة على انفراد أو غير انفراد) اختيار عضو يمثل هذه الاسهم في مجلس الادارة .

ويكون لكل من المساهمين في جميع الاحوال وفي أى وقت الحق في انهاء عضوية واحد أو اكثر من ممثليه في مجلس الادارة وتعيين غيرهم بأشعار خطى مسبق يوجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة .

ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس يكون في نفس الوقت عضوا منتدبا .

ويحدد المجلس مكافآتهما السنوية التي يتقاضيانها بالاضافة الى مكافأة العضوية .

مادة - ٢١ -

- تكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
- واستثناء من ذلك تكون مدة عضوية أول مجلس ادارة خمس سنوات .

مادة - ٢٢ -

عند خلو مركز احد اعضاء مجلس الادارة اثناء السنة يعين المساهم أو المساهمون الذين يمثلهم من يحل محله للمدة الباقية .

مادة - ٢٣ -

يعقد مجلس الادارة في مركز الشركة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء آخرين من اعضاء مجلس الادارة .

ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون ثلاثة ارباع اعضائه حاضرين في الاجتماع .

مادة - ٢٤ -

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل وتجوز الانابة في حضور اجتماع مجلس الادارة مع مراعاة ما جاء في المادة (٢٣) .

ويجوز لمجلس الادارة اعتبار العضو الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول مستقيلا .

مادة - ٢٥ -

- تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
- ويشترط موافقة ثلثي الاعضاء بالنسبة للقرارات التالية :-
- أ - القرارات الخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال .
 - ب - القرارات الخاصة باقتراح اطالة مدة الشركة أو تقصيرها .

- ج - القرارات الخاصة باقتراح تكوين احتياطات أو مخصصات غير عادية .
- د - القرارات الخاصة باقتراح استعمال الاحتياطات أو المخصصات في غير الغرض المخصص له .
- هـ - القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب الشركة خارج الدول الاعضاء .
- و - اقتراح القرارات الخاصة بتصفية أو انهاء الشركة .

مادة - ٢٦ -

لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العامة ومع ذلك لا يجوز للشركة ان تفتح لاحد اعضاء مجلس الادارة بصفته الشخصية اعتمادا أو ان تقدم له قرضا أو أن تضمن أى قرض يعقده احدهم مع الغير ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ما تقدم .

مادة - ٢٧ -

يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء .

مادة - ٢٨ -

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو أى عضو آخر ينتدب لهذا الغرض بقرار من مجلس الادارة .
ولمجلس الادارة بناء على اقتراح العضو المنتدب أن يعين مساعدين ومديرين ووكلاء مفوضين وان يحدد صلاحياتهم ويخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ويجوز للمجلس ان يفوض في ذلك الرئيس أو العضو المنتدب .

مادة - ٢٩ -

لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة بأى التزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بجهامهم ووظائفهم كأعضاء في مجلس الادارة .

مادة - ٣٠ -

تكون مكافأة مجلس الادارة في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة .

مادة - ٣١ -

على مجلس الادارة ان يعد عن كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الاقل من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وفقا لاصول المحاسبة ويراعى فيها على الاخص ما يأتى :-

- ١ - بالنسبة لبنود اصول الميزانية ان تظهر الاصول الآتية كل في بند مستقل :-
 - أ - الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة المشتركة .
 - ب - الاستثمارات في السندات الحكومية .
 - ج - مجزوع الاصول الثابتة (مخصصا منها الاستهلاك) .
- ٢ - بالنسبة لبنود خصم الميزانية :-
 - ان تظهر الخصوم الآتية كل في بند مستقل :-
 - أ - الاحتياطات الايرادية .

ب - الاحتياطات الرأسمالية .

ج - السندات المصدرة على ان يوضح امامها بيان تيمتها وعددها ومعدل فائدتها واستحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها ان وجدت وان كان لشركة اكثر من اصدار واحد فيجب ان يظهر كل منها على حدة . واذا استهلك جزء من السندات فيجب ان يظهر الاستهلاك مطروحا من الاصل . ويجب في جميع الاحوال ان تصور الميزانية بشكل يفصح عن حقيقة المركز المالى للشركة وان تتضمن ملاحظاته على كل ما يأتى :-

أ - المطلوبات والالتزامات الاحتمالية اذا لم تكن الشركة كوت .

ب - اى التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها .

ج - اى تغير فى النظام المحاسبى يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية .

٣ - بالنسبة لحساب الارباح والخسائر يجب ان يفصح حساب الارباح والخسائر على وجه خاص عما يأتى :-

أ - فوائد وايرادات الاستثمارات والنشاط التجارى للشركة .

ب - العمولات والايادات المكتسبة .

ج - فوائد السندات المصدرة .

د - العوائد والعمولات المدفوعة .

هـ - صافى الارباح القابلة للتوزيع مع بيان الحساب الخاص بهذا التوزيع .

واذا حصل اى تغيير فى النظام المحاسبى أثناء العام وجبت الإشارة الى هذا بملاحظة فى حساب الارباح والخسائر .

مادة - ٣٢ -

على المجلس ايضا ان يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزه المالى فى ختام السنة ذاتها . ويجب ان يكون من بين ما يشتمل عليه التقرير :-

أ - شرح واف لبنود الإيرادات والمصروفات والعناصر الرئيسية بالميزانية .

ب - بيان تفصيلى بالعتود التى تعقدها الشركة خلال كل سنة من الخمس سنوات التالية لتأسيسها لتملك منشآت أو منقولات أو عقارات تدخل فى اصولها ويزيد ثمنها على عشر رأس المال الذى تم ادائه فعلا مع ايضاح تناسق أو عدم تناسق المقابل مع الاسعار التى كانت سارية وقت إبرام هذه العقود .

ج - بيان تفصيلى بالطريقة التى يقترحها مجلس الادارة لتوزيع صافى ارباح السنة المالية المنتهية وما يكون منقولا من السنة السابقة بالتطبيق لاحكام نظام الشركة مع تعيين تاريخ صرف الارباح التى يحتل توزيعها بحيث لا يتعدى ذلك شهرين من تاريخ اعتماد الميزانية بقرار من الجمعية العامة .

مادة - ٣٣ -

يرسل مجلس الادارة نسخة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقرير المراقبين الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل موعد عقد الجمعية العامة بستة اسابيع على الاقل .

مادة - ٣٤ -

يضع مجلس الادارة النوائح الداخلية للشركة ونظام العاملين فيها واختصاصات عضو مجلس الادارة المنتدب .

الباب الرابع في الجمعية العامة

مادة - ٣٥ -

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين .

مادة - ٣٦ -

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم وله ان ينيب عنه من يمثله في الجمعية العامة ويجب ان تكون الانابة ثابتة في محرر مصدق عليه من جهة الاختصاص في البلد الصادر فيها المحرر ويودع هذا المحرر مكتب الجمعية العامة قبل انعقادها .

مادة - ٣٧ -

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ان يشبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف بلد العضو أو أية مصارف يتم تحديدها في اعلان الدعوة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل . ولا يجوز قيد أى نقل لملكية اسهم الشركة في سجله من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى انقضاء الجمعية العامة .

مادة - ٣٨ -

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة وعند غيابه يرأسها العضو المنتدب ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين حسب الضرورة لفرز الاصوات على ان تقرر الجمعية العامة تعيينهم .

مادة - ٣٩ -

تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في اعلان الدعوة للاجتماع .

وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الارباح والخسائر ولتحديد حصص الارباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب أو مراقبين اثنين للحسابات وتحديد مكافآتهم واختيار أعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم .

مادة - ٤٠ -

لمجلس الادارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك وعليه دعوتها بناء على طلب مراقب أو مراقبي الحسابات أو المساهمين الحائزين لثلث رأس المال على الاقل .

وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على هؤلاء المساهمين ان يشبتوا قبل ارسال أية دعوة انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف معتمد في بلد العضو المساهم أو غيرها من المصارف المعتمدة من مجلس الادارة بحيث لا يجوز لهم سحبها الا بعد انقضاء الجمعية العامة .

مادة - ٤١ -

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة أن يكون ثلثا رأسمال الشركة المكتتب به على الأقل ممثلا فيها . فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الاسهم .
ومع مراعاة ما جاء بالمادة ٤٤ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة - ٤٢ -

ويجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة سواء كان الاجتماع قد تم بناء على دعوة المجلس أو المساهمين أنفسهم .

مادة - ٤٣ -

لكل مساهم اثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الارباح والخسائر ويكون المجلس ملزما بالإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
ويشترط في هذه الحالة تقديم الاسئلة الى سكرتارية مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية ، بثلاثة ايام على الأقل .
وتثبت خلاصة وافية لجميع المناقشات في محضر الجمعية العامة .

مادة - ٤٤ -

لا يجوز للجمعية العامة ان تعدل مواد النظام فيما يتعلق بغرض الشركة الاصلى أو زيادة التزامات المساهمين أو الاحكام المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام .
ويجوز لها ان تنظر في تعديل ما عدا ذلك من احكام النظام أو تقرير نسبة الخسارة التي تترتب عليها حل الشركة اجباريا بشرط ان يكون موضوع الاقتراح قد فصل في اعلان الدعوة وان يكون الحاضرون يمثلون ٧٥٪ من رأس المال على الأقل وتصدر القرارات في الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بأغلبية تساوي خمسين بالمائة من رأس المال على الأقل .

مادة - ٤٥ -

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو او الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس .
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في دفتر خاص ويوقع عليه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعا الاصوات ومراقبا الحسابات .
ويكون اثبات محاضر الاجتماعات في هذين الدفترين بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير .

مادة - ٤٦ -

لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال المبين في اعلان الدعوة . وذلك مع مراعاة المسائل التي تعتبر نتيجة مباشرة لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول الاعمال .

مادة - ٤٧ -

قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقا لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين .

الباب الخامس مراقب الحسابات

مادة - ٤٨ -

يكون للشركة مراقب أو مراقبان للحسابات تعيينهما الجمعية العامة وتحدد اتعايبهما ممن لهم حق مراجعة حسابات الشركات المساهمة ، ويباشر المراقب الذى تعينه الجمعية العامة مهمته من تاريخ تعيينه الى تاريخ انعقاد الجمعية التالية ، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التى ندب لها ، فاذا خلا منصب أحد المراقبين فى أى وقت خلال السنة لاي سبب عين مجلس الادارة من يحل محله فوراً .

مادة - ٤٩ -

للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفى طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء مهمته .
وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس الادارة ان يمكنه من كل ما تقدم .
وعلى المراقب فى حالة عدم تمكنه من اداء مهمته على الوجه المتقدم اثبات ذلك فى تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويخطر كل من المساهمين بصورة منه كما يعرض الامر على الجمعية العامة فى اول اجتماع لها اذا لم يقم مجلس الادارة بتيسير مهمته .

مادة - ٥٠ -

على المراقب أو من ينوبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى أعمال المراجعة الذين لهم حق مراجعة حسابات الشركات المساهمة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت فى الدعوة الى الاجتماع ، وعليه أن يدلى فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب للشركة وبوجه خاص فى الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ .
وبتلو المراقب تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات التالية :
أ - ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والايضاحات التى رأى ضرورتها لاداء مهمته على وجه مرض .
ب - ما اذا كان من رأيه أن الشركة تمسك بحسابات ثبت له انتظامها .
ج - ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والمخصصات .
د - ما اذا كان من رأيه وفى ضوء المعلومات والايضاحات التى قدمت اليه أن هذه الحسابات تنضمّن كل ما نص عليه هذا النظام وما توجبه اصول المحاسبة المتعارف عليها ، وما اذا كانت الميزانية تعطى صورة واضحة وصادقة عن المركز المالى للشركة فى ختام السنة المالية وما اذا كان حساب الارباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن ارباحه أو خسائره عن السنة المالية .
ه - بيان الوسائل التى توصل بها للتحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وتقدير التعهدات القائمة وما اذا كان

الجرد قد عمل وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها مع بيان ما جرد من تعديل على طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة ان كان هناك تعديل .

- و - ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو مثبت بدفاتر الشركة .
- ز - ما اذا كان قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لاحكام هذا النظام على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند اعداد الميزانية وذلك في حدود المعلومات والايضاحات التي توافرت لديه وفقا لاحكام هذه المادة .

مادة - ٥١ -

يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية ان يناقشه وان يستوضحه عما ورد به .

الباب السادس

سنة الشركة - الجرد - الحساب

الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الارباح

مادة - ٥٢ -

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة وبالنسبة الى السنة الحالية فانها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة الى ٣١ ديسمبر ١٩٧٥ وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الاخرى كما يلي :-

أ - يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ١٠٪ من الارباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقتف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرًا يوازي ١٠٠٪ من رأسمال الشركة المدفوع واذا نقص الاحتياطي لسبب من الاسباب تعين العود الى الاقتطاع ولمجلس الإدارة ان يقترح على الجمعية العامة اقتطاع نسب اخرى لتكوين احتياطيات للطوارئ أو غيرها وفقا لما تقتضيه حالة الشركة أو ظروفها .

ب - ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح لا تقل عن ٥٪ للمساهمين من القيمة الاساسية للسهم .

على أنه اذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .

ج - يخصم بعد ما تقدم ١٠٪ على الاكثر من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة .

د - يوزع الباقي من الارباح على المساهمين كحصة اضافية من الارباح أو يرحل الى السنة المقبلة أو يخصص لانشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير عادي .

مادة - ٥٣ -

يستخدم المال الاحتياطي بناء على قرار من مجلس الإدارة بما فيه صالح الشركة والمؤسسين ،

الباب السابع

المنازعات

مادة - ٥٤ -

أي خلاف يتعلق بعقد التأسيس أو بهذا النظام ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل يسوى عن طريق التحكيم الذي يتم